



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Publicado en Boletín Municipal

Nº...21... Fecha 27/08/04.

ORDENANZA Nº 6913

PROMULGADA POR

DECRETO Nº:

FECHA:

Visto: La Ordenanza Nº1967 "CODIGO DE FALTAS", y

18 JUN 2004
0747-04

CONSIDERANDO

Que el Tribunal Administrativo de Faltas a través del memorándum Nº181/04 sugiere la modificación del artículo 53 de la Ordenanza Nº1967 en cuanto al monto de sanción de la multa;

Que en los considerandos de la Ordenanza Nº1108 y Nº3335 se fundamenta la adecuada protección sanitaria de la comunidad en su conjunto;

Que debe evitarse el avance de ciertas enfermedades transmitidas por roedores o insectos, puesto que éstos encuentran refugio en lotes y terrenos baldíos cubiertos de maleza y en condiciones higiénicas;

Que la Ordenanza Nº1108 modificada parcialmente por la Ordenanza Nº3335 impone entre otras, la obligación del propietario a mantenerlo libre de malezas o faltos de higiene;

Que el Art. 53 de la Ordenanza Nº1967 impone la sanción de multa para quien incumple;

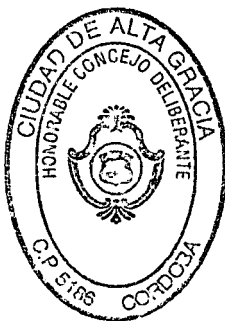
Que la misma establece un mínimo de pesos nueve con veintiséis (\$9,26) a un máximo de pesos ciento veintitrés con cincuenta y ocho (\$123,58);

Que el poder de policía municipal debe ser eminentemente preventivo ya que su primer y principal misión es evitar el conflicto, siendo la actividad represiva excepcional (particular, concreta, proporcional y legal);

Que iniciada ésta, en caso de condena, la sanción que se aplica en el concreto (Art. 53) carece de entidad suficiente como para motivar el cumplimiento de la norma sustantiva, considerando que se trata de preservar el bien común;

...///

Lic. Germán Anibal Rodríguez
SECRETARIO LEGISLATIVO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



Geol. HUGO EDUARDO PESCI
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

...//2.-

Que es necesario propiciar la modificación del artículo mencionado estableciendo un monto mínimo y máximo que no sea confiscatorio ni se convierta en ilusorio, sino que esté dotado de la razonabilidad suficiente que permita su efectivo cumplimiento.

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

ALTA GRACIA SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Art.1: MODIFÍQUESE y redáctese el Art.53 de la Ordenanza N° 1967 ("Código de Faltas"), de la siguiente manera:

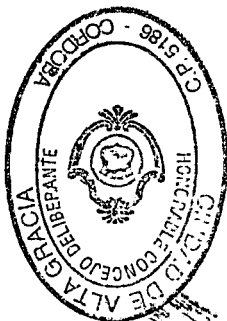
Art. 53: "El que no eliminare los yuyos o malezas en la vereda o en la parte de tierra que circunda los árboles en ella plantados ("cazuelas") o en los canteros de césped: con multa mínima de pesos veinte (\$20) y máxima de pesos doscientos (\$200)",

Art.53 bis: "El que no eliminare los yuyos o malezas en los terrenos baldíos: con multa mínima de pesos ciento veinte (\$120) y máxima de pesos seiscientos (\$600) para aquellos que tengan una superficie de hasta quinientos metros cuadrados (500 mts.²); y con multa mínima de pesos seiscientos (\$600) y máxima de pesos mil doscientos treinta (\$1230,00) los que excedan la citada superficie.

Art.2: ESTABLÉCESE como fecha de entrada en vigencia de la presente, la del Decreto que disponga su promulgación, conforme lo establecido por el Artículo 24 de la Carta Orgánica Municipal.

...///


Lic. German Anibal Rodriguez
SECRETARIO LEGISLATIVO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE




Geol. HUGO EDUARDO PESCI
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
...//3.-

Art.3: COMUNÍQUESE, publíquese, transcribese al libro de Ordenanzas y archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A TRES DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CUATRO.


Lic. Germán Anibal Rodríguez
SECRETARIO LEGISLATIVO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE




Geol. HUGO EDUARDO PESCI
VICE-INTENDENTE
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE